



25SYMV016419639 2025-03-06

Ministry of
Digital
GovernanceΑΔΑ: Ψ0Ν94690Ω3-ΙΒΤ
ΣΥΜΒΑΣΗ 289/2025 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης
Date: 2025.03.06
14:27:07 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000
E-MAIL: etimologio@pgna.gr
ΑΦΜ: 999387835
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1015.E00200.0001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 289/2025

**Συμβατικής Αξίας : 35.991,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(29.025,00€ πλέον ΦΠΑ)**

Με αντικείμενο την προμήθεια: «HOLTER συνεχούς καταγραφής του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος»

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 525/0, ΑΔΑ: 9ΨΞ14690Ω3-1ΚΥ

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα **06-03-2025**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός μεν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ευάγγελο Ρούφο με την ιδιότητα του Διοικητή, αφετέρου δε η εταιρεία με την επωνυμία **ΕΝΑΜΕΔ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Διεύθυνση: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 86, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ: 15125, πόλη: Αθήνα, τηλ.: 2160702085 & 2108022150, Α.Φ.Μ.: 998825960, ΔΟΥ :ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την κ. **ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ**, έχοντας υπόψη:

- 1) Το υπ' αριθ. 2898445.4423870/20-01-2025 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το οποίο προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα για λογαριασμό της αφετέρου συμβαλλομένης εταιρίας, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της
- 2) Την υπ' αριθμ. πρωτ: 35588/05-08-2022 Απόφασης Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης σχετικά με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης.
- 3) Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως ισχύει τροποποιημένος
- 4) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
- 5) Το υπ' αριθμ. πρωτ: 660/29-01-2025 ηλεκτρονικό αίτημα της Αιμοδυναμικής μονάδας.
- 6) Την με αριθμό πρωτ: 6422/05-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΡ5Ζ4690Ω3-ΖΩΧ) απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

- 7) Την με αριθμό πρωτ: 6546/05-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΨΞ14690Ω3-1ΚΥ, α.α.: 525/0) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 25REQ016260095) για την κατωτέρω προμήθεια Υγειονομικών Υλικών (Holter ηλεκτροκαρδιογραφήματος) για την κάλυψη των αναγκών της ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ του Π.Γ.Ν.Α., έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.084,00€ πλέον ΦΠΑ.
- 8) Την με αριθμό **6869/ΑΚ22/06-02-2025 (ΑΡΙΘΜ. 92 ΜΕΣΩ Ι-SUPPLIES)** πρόσκληση υποβολής προσφορών
- 9) Την υπ. αριθμ. πρωτ: **92-278 /13-02-2025** μοναδική οικονομική προσφορά της εταιρείας **ΕΝΑΜΕΔ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.**
- 10) Την υπ. αριθμ. πρωτ. 11794/05-03-2025 Απόφαση του Διοικητή με την οποία κατακυρώνεται η ανωτέρω προσφορά,

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Το πρώτο των συμβαλλομένων αναθέτει στην δεύτερη των συμβαλλομένων, καλούμενη στο εξής για συντομία «Προμηθευτής», την προμήθεια **HOLTER συνεχούς καταγραφής του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος**, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει για δύο (2) έτη με ημερομηνία έναρξης της σύμβασης από 06/03/2025 έως 05/03/2027 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων, έπειτα από έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου. Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται άμεσα στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας διαχείρισης του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 2^ο –Περιγραφή του είδους και της τιμής

Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια **HOLTER συνεχούς καταγραφής του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος**, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου, την προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας και της σύγχρονης επιστήμης.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Η τιμολόγηση θα αφορά μόνο τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν από την παρούσα σύμβαση, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό αυτής. Για τα υλικά που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση και δεν χρησιμοποιηθούν από το Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία οικονομική ή άλλης φύσεως υποχρέωση έναντι της προμηθευτικής εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, συμφώνα με:

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου

Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή»

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

- 0,10% υπέρ Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου 20% , σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του Ν. 4412/16.
- 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011)
- Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16(π.χ. άρθρο 36, παρ. 6) θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση.
- ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151^Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54^Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος.
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
- Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, υπολογιζόμενη επί του καθαρού ποσού.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

ΑΡΘΡΟ 4° – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Ο προμηθευτής τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας προμήθειας του υλικού, καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος παροχής της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους τις διακήρυξης/πρόσκλησης και τη προσφορά του προμηθευτή, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελεστεί πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 5° - Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή καλή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υπαγομένου του «προμηθευτή» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 6° - Λοιποί Όροι

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 & Ν. 4782/2021, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού, μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

ΑΡΘΡΟ 7ο - Εγγυήσεις

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ.1β) του Ν.4412/2016 να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Κωδ. Νοσοκομείου	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.Μ.	ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α. 13% ή 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
913024	VE13ATP-C130E	HOLTER συνεχούς καταγραφής του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος για 14 ημέρες, με ενσωματωμένη μνήμη και μπαταρία - χωρίς καλώδια/ αυτοκόλλητο επίθεμα μιας χρήσης (ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟ ΜΗ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΟ) ΠΤ: (-) ΕΟΦ: 2820008868949	TEM	135	215,00€	29.025€	(24%)	35.991€

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης